

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE · GENZANO DI ROMA

Manuale di Protezione Civile

Fondamenti, ordinamento e gestione delle emergenze. Con il commento, articolo per articolo, del Codice della protezione civile.

Edizione 2026 · opera in continuo aggiornamento · aggiornato al 10 giugno 2026

Avvertenza

Questo manuale è un'opera educativa curata dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Genzano di Roma. È redatto con metodo e apparato di fonti accademici, ma **non** costituisce dottrina ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile né della Regione Lazio, e non sostituisce le norme e i provvedimenti delle autorità competenti. Ogni affermazione è ricondotta a fonti istituzionali verificabili, citate al termine di ciascun capitolo. In emergenza il riferimento resta sempre il numero unico **112**.

Limiti dell'opera e segnalazione degli errori. Il manuale è redatto con la massima cura e con il costante riscontro delle fonti ufficiali. Nondimeno, in un'opera ampia e in continuo aggiornamento possono permanere imprecisioni, refusi o passaggi non più allineati a norme modificate nel frattempo: eventuali imperfezioni sono del tutto involontarie. In caso di difformità prevale sempre il testo ufficiale della fonte citata. Chi individua un errore è invitato a segnalarlo a segreteria@protezionecivilegenzano.it: ogni segnalazione viene verificata e, se fondata, corretta. Il Gruppo non risponde di decisioni assunte unicamente sulla base del manuale.

Indice

PARTE I • FONDAMENTI

1	Che cos'è la protezione civile	6
2	Storia della protezione civile in Italia	9
3	Il quadro giuridico: dalla Costituzione al Codice	11

PARTE II • IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, ARTICOLO PER ARTICOLO

C.I	Il Codice, articolo per articolo — Capo I: finalità, attività e composizione	16
C.II	Il Codice, articolo per articolo — Capo II: organizzazione del Servizio nazionale	23
C.III	Il Codice, articolo per articolo — Capo III: previsione e prevenzione dei rischi	32
C.IV	Il Codice, articolo per articolo — Capo IV: gestione delle emergenze di rilievo nazionale	38
C.V	Il Codice, articolo per articolo — Capo V: partecipazione dei cittadini e volontariato	41
C.VI-VII	Il Codice, articolo per articolo — Capi VI e VII: risorse finanziarie e norme finali	46

PARTE

Parte I - Fondamenti

1 · Che cos'è la protezione civile

Definizione, finalità e principi secondo il Codice del 2018: una funzione pubblica esercitata da un sistema, per tutelare vita, beni, animali e ambiente dai disastri.

Nel linguaggio comune «protezione civile» evoca un'organizzazione: i volontari con la pettorina, i mezzi, la colonna mobile. È un'immagine vera ma parziale. Sul piano giuridico e scientifico la protezione civile non è un soggetto, ma una **funzione pubblica** — un compito dello Stato e della comunità — esercitata da un **sistema** che riunisce molte istituzioni e molti attori. Capire questa distinzione è il primo passo per studiare la materia: tutto il resto del manuale ne discende.

1.1 Una funzione, non soltanto un soggetto

Il riferimento è il **Codice della protezione civile**, il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in vigore dal 6 febbraio 2018. Il suo articolo 1 apre con una definizione che conviene leggere per intero:

«Il Servizio nazionale della protezione civile [...], definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.»

Tre parole reggono l'intera architettura. La protezione civile è una **funzione** (un compito permanente, non un'attività occasionale); è esercitata da un **sistema** (il Servizio nazionale, una rete di componenti, non un singolo corpo); ed è di **pubblica utilità** (serve l'interesse generale, e questo qualifica anche il ruolo del volontario). Il Gruppo Comunale di Genzano, come ogni altra organizzazione del settore, non «è» la protezione civile: ne è una componente operativa.

Funzione, sistema, pubblica utilità

Funzione: un compito pubblico permanente, non un'attività occasionale. **Sistema:** il Servizio nazionale, una rete coordinata di componenti, non un corpo unico. **Pubblica utilità:** l'interesse generale che la protezione civile persegue e che qualifica anche il ruolo del volontario.

1.2 Le finalità: che cosa si protegge

La definizione elenca con precisione i beni tutelati: **la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente**. È un perimetro ampio, che il legislatore del 2018 ha esteso esplicitamente agli animali e all'ambiente, segnando il passaggio da una protezione incentrata sulla sola persona a una visione che include l'ecosistema e il patrimonio.

Altrettanto netta è l'individuazione delle minacce: gli **eventi calamitosi «di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo»**. La protezione civile non si occupa quindi soltanto di terremoti e alluvioni, ma anche dei rischi tecnologici e antropici — incidenti industriali, contaminazioni, blackout. Questa doppia origine, naturale e antropica, è la chiave del *catalogo dei rischi* trattato nella Parte VII.

1.3 Le quattro attività

Se l'articolo 1 dice *perché* esiste la protezione civile, l'articolo 2 dice *che cosa fa*. Sono **quattro attività**:

«Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.» (art. 2, comma 1)

In sintesi, e rinviando alla Parte VI per la trattazione completa:

- la **previsione** è lo studio degli scenari di rischio, «per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale [...] e di pianificazione» (art. 2, comma 2);
- la **prevenzione** riunisce le attività «strutturali e non strutturali» dirette a evitare o ridurre i danni (art. 2, comma 3): dall'opera di difesa del suolo fino all'informazione e all'educazione;
- la **gestione dell'emergenza** è «l'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite» (art. 2, comma 6);
- il **superamento dell'emergenza** consiste nelle misure «volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita» (art. 2, comma 7).

Un punto merita attenzione fin da subito. Tra le attività di prevenzione non strutturale, l'articolo 2, comma 4, lettera e), colloca **l'educazione e la cultura del rischio**. È la base giuridica del lavoro divulgativo del Gruppo e, in piccola parte, di questo manuale: l'educazione al rischio non è un'attività accessoria, è prevenzione a tutti gli effetti, prevista dalla legge.

Codice della protezione civile, art. 2, comma 4, lettera e)

Tra le attività di prevenzione non strutturale rientra «la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini».

1.4 I principi del sistema

La protezione civile italiana è un sistema a più livelli — comunale, regionale, statale — e per funzionare ha bisogno di principi che ne governino i rapporti. Il Codice nasce da una delega (la legge 16 marzo 2017, n. 30) che imponeva di riordinare la materia «in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà». Sono i due cardini:

- la **sussidiarietà**: la responsabilità si esercita al livello più vicino al cittadino in grado di affrontarla — di norma il Comune — e i livelli superiori intervengono quando l'evento eccede le capacità locali;
- la **leale collaborazione**: componenti diverse, con competenze diverse, devono operare in modo coordinato e non in concorrenza.

Sul piano costituzionale, la protezione civile è una **materia di legislazione concorrente** tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, della Costituzione). Per questo l'articolo 1, comma 3, del Codice precisa che le sue norme «costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile»: lo Stato fissa i principi, le Regioni li attuano con propria legislazione. È un dettaglio tecnico, ma spiega perché accanto al Codice nazionale esista una fitta normativa regionale, compresa quella del Lazio.

1.5 Perché «civile»: un sistema di tutti

L'aggettivo «civile» non è decorativo. Indica che la protezione non è delegata in toto a corpi specializzati, ma chiama in causa la **comunità**. Il Codice dedica un intero capo (il Capo V, «Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato», artt. 31–42) alla cittadinanza attiva e al volontariato; e, come si è visto, eleva l'**autoprotezione del cittadino** ad attività di prevenzione.

È la stessa idea che la dottrina anglosassone chiama *whole community*: un'emergenza si affronta meglio quando ogni nodo del sistema — istituzioni, volontari e singoli cittadini — conosce il proprio ruolo. Il cittadino informato che tiene pronto un piano familiare e sa cosa fare a una scossa è il primo nodo di questo sistema, non un semplice destinatario di soccorso. Da qui parte tutto il manuale: dalla protezione civile come funzione condivisa.

Il cittadino è il primo nodo del sistema

La protezione civile è una funzione *condivisa*. Un cittadino preparato — con un piano familiare, un kit essenziale e i comportamenti corretti — non è solo un destinatario di soccorso: è il primo anello operativo della catena di protezione civile.

Fonti

1. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, artt. 1 e 2 — testo vigente, **Normattiva** (in vigore dal 6 febbraio 2018).
2. **Costituzione della Repubblica italiana**, art. 117, terzo comma (materie di legislazione concorrente).
3. **Legge 16 marzo 2017, n. 30**, «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» — principi di leale collaborazione e sussidiarietà.
4. Dipartimento della Protezione Civile, *La protezione civile in Italia. Testo istituzionale di riferimento per i docenti scolastici*, 2020.

2 · Storia della protezione civile in Italia

Dal soccorso post-disastro al sistema permanente: come terremoti e alluvioni hanno spinto l'Italia a costruire, tappa dopo tappa, il Servizio nazionale di protezione civile.

La protezione civile italiana, nella forma di sistema permanente che conosciamo, è recente: ha poco più di trent'anni. La sua storia non è lineare ma **reattiva** — ogni grande passo normativo è arrivato dopo una catastrofe che ne aveva mostrato l'assenza. Ricostruirla serve a capire perché il sistema è fatto così, e perché la prevenzione, oggi al centro del Codice, è stata l'ultima conquista.

2.1 Prima del sistema: lo Stato che arriva dopo

Per buona parte della sua storia unitaria, lo Stato italiano è intervenuto sui disastri **solo a evento concluso**, in una logica più assistenziale che organizzata. È emblematico che, dopo il terremoto di Calabria del 1894, il dibattito parlamentare registrasse un cittadino lasciato in sostanza solo davanti alla calamità.

Furono i grandi terremoti di inizio Novecento a incrinare quel modello. Il **terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908**, accompagnato da un maremoto, causò circa **80.000 vittime**: da quella tragedia nacque la prima **classificazione sismica** del territorio e una prima normativa antisismica. Il **terremoto della Marsica del 1915**, ad Avezzano, provocò oltre **32.000 morti**. Lo Stato iniziò a strutturare il soccorso urgente — fino alla nazionalizzazione del **Corpo dei vigili del fuoco** (legge 1570 del 1941) — ma restava un'impostazione tutta rivolta all'emergenza, senza prevenzione né un'organizzazione stabile.

2.2 Le catastrofi che imposero il cambiamento

Il dopoguerra mise a nudo quei limiti. L'**alluvione del Polesine del 1951** lasciò 180.000 senzatetto. La sera del **9 ottobre 1963** una frana dal Monte Toc precipitò nel bacino artificiale del **Vajont**: l'onda scavalcò la diga e distrusse Longarone e i paesi del fondovalle. Il pericolo era stato segnalato dagli studi: per questo il Vajont è il simbolo di che cosa significhi ignorare la prevenzione.

Vajont 1963: il «disastro annunciato»

La frana del Vajont non fu imprevedibile: gli studi geologici avevano segnalato l'instabilità del versante. Mancò la decisione di agire su quell'informazione. È il primo caso in cui la cultura italiana riconosce che molti disastri non sono fatalità, ma **rischio noto e non mitigato** — l'idea su cui poggia tutta la moderna prevenzione.

L'**alluvione di Firenze del 1966** e il **terremoto del Belice del 1968** confermarono soccorsi lenti e disorganizzati. Da quella pressione nacque la prima legge quadro, la **legge 996 del 1970**, che per la prima volta disciplinò in modo organico il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite. Il suo regolamento attuativo, però, arrivò solo nel 1981: segno di quanto la materia restasse marginale.

2.3 Il metodo Zamberletti

La svolta ha un nome: **Giuseppe Zamberletti**, considerato il «padre» della protezione civile italiana. Dopo il **terremoto del Friuli del 1976**, nominato commissario per i soccorsi, mise a punto un metodo nuovo:

centri di coordinamento vicino ai luoghi colpiti e collaborazione strutturata con Regione, Comuni e volontariato locale. Funzionò, e la ricostruzione del Friuli divenne un modello positivo di riferimento.

Quattro anni dopo, il **terremoto dell'Irpinia e Basilicata del 1980** (quasi 3.000 vittime) mostrò di nuovo i ritardi: il Presidente della Repubblica Sandro Pertini li denunciò pubblicamente, e Zamberletti fu richiamato d'urgenza. Da quell'esperienza, nel **1982**, nacque il **Dipartimento della Protezione Civile** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Zamberletti primo ministro per il coordinamento. È in questi anni che prendono forma il **volontariato organizzato** e la **rete radio di emergenza**.

2.4 La legge 225/1992: nasce il Servizio nazionale

Il salto definitivo è la **legge 225 del 24 febbraio 1992**, prima legge organica della materia: istituisce il **Servizio nazionale della protezione civile**. La sua intuizione è strutturale: la protezione civile non è un ente, ma un **sistema diffuso** che mette insieme Stato, Regioni, Comuni, strutture operative (vigili del fuoco, Forze armate, Forze di polizia, sanità) e volontariato. Alle Regioni e agli enti locali è affidato un ruolo centrale, secondo il principio di **sussidiarietà**: la risposta parte dal livello più vicino al cittadino — il Comune — e sale solo se l'evento lo richiede. È il modello che regge ancora oggi.

2.5 Dal 1992 al Codice del 2018

Negli anni successivi il sistema fu più volte ritoccato. Il **decreto legislativo 300 del 1999** istituì per un periodo un'Agenzia di protezione civile, poi superata. La **riforma del Titolo V della Costituzione** (legge costituzionale 3 del 2001) rese la protezione civile **materia di legislazione concorrente**, consolidando il ruolo delle Regioni. Una serie di interventi rafforzò l'indirizzo e il coordinamento del Dipartimento e il sistema di allertamento dei Centri funzionali.

Il quadro fu infine riordinato e ampliato dal **Codice della protezione civile** — il **decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018**, in vigore dal 6 febbraio 2018 — adottato su delega della **legge 30 del 2017**. Il Codice riunisce in un testo unico la disciplina del Servizio nazionale, definisce le quattro attività ed estende la tutela ad animali e ambiente. È la cornice normativa vigente, di cui questo manuale offre il commentario nella Parte II.

Una storia che va dal soccorso alla prevenzione

Il filo della storia italiana è il passaggio da uno Stato che **soccorre dopo** a un sistema che **previene prima**. Ogni catastrofe — Vajont, Friuli, Irpinia — ha spostato un poco quel baricentro. Il Codice del 2018, che mette la previsione e la prevenzione tra le attività di protezione civile, è il punto d'arrivo (provvisorio) di questo cammino.

Fonti

1. Dipartimento della Protezione Civile, *La protezione civile in Italia. Testo istituzionale di riferimento per i docenti scolastici*, 2020.
2. **Legge 8 dicembre 1970, n. 996** (soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità); **legge 24 febbraio 1992, n. 225** (Servizio nazionale); **decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1** (Codice) — testi su Normattiva.
3. **Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3** (riforma del Titolo V della Costituzione).
4. Dipartimento della Protezione Civile, *Il Servizio nazionale della protezione civile*.

3 · Il quadro giuridico: dalla Costituzione al Codice

L'architettura normativa della protezione civile: la base costituzionale, il Codice del 2018 come testo unico, il sistema a più livelli e le fonti che vi si intrecciano.

Se il Capitolo 2 ha raccontato *come* è nato il sistema, questo capitolo ne descrive l'**ordine giuridico**: su quali norme poggia, come si dispongono fra loro e perché esiste un livello statale, uno regionale e uno comunale. Non è un dettaglio per giuristi: la collocazione delle competenze spiega chi può fare che cosa in ogni momento.

3.1 La base costituzionale

La protezione civile ha radici nella Costituzione. La **riforma del Titolo V** (legge costituzionale 3 del 2001) l'ha inserita tra le **materie di legislazione concorrente** dell'articolo 117, terzo comma: lo Stato fissa i **principi fondamentali**, le Regioni legiferano nel dettaglio. A questo si aggiunge il principio di **sussidiarietà** dell'articolo 118, per cui le funzioni amministrative spettano in via ordinaria al livello più vicino al cittadino, il Comune, salvo che esigenze di esercizio unitario non ne giustifichino la collocazione a un livello superiore.

Costituzione, art. 117, terzo comma

Tra le materie di legislazione concorrente figura espressamente la «protezione civile»: «Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

Da qui discende una conseguenza pratica che attraversa tutto il manuale: **non esiste una sola fonte**, ma un sistema a più livelli in cui la norma statale e quella regionale convivono. Per Genzano di Roma valgono insieme il Codice nazionale e la normativa della Regione Lazio.

3.2 Il Codice come testo unico

Il **Codice della protezione civile** (decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018), adottato su delega della legge 30 del 2017, ha riordinato in un unico corpo la disciplina prima dispersa in decine di provvedimenti. Il suo articolo 1, comma 3, è esplicito: le sue norme «costituiscono **principi fondamentali** in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente».

Il Codice non si limita a riordinare: enuncia i **principi che reggono il sistema**. La delega imponeva «leale collaborazione» e «sussidiarietà»; l'articolo 3 vi aggiunge **differenziazione e adeguatezza**. Insieme, questi quattro principi spiegano la logica dell'intero impianto: si agisce al livello più vicino al cittadino (sussidiarietà), ciascun livello fa ciò di cui è capace (differenziazione), deve disporne i mezzi (adeguatezza) e i livelli operano in modo coordinato (leale collaborazione).

3.3 Un sistema a più livelli

Il Codice traduce i principi costituzionali in una scala di responsabilità. È la struttura che ne fa, propriamente, un *servizio nazionale*:

Livello	Fonte e ruolo	Riferimenti nel Codice
Statale	Lo Stato fissa i principi fondamentali; il Presidente del Consiglio è autorità nazionale e detiene i poteri di ordinanza, per il tramite del Dipartimento	artt. 1, 3, 5
Regio- nale	Le Regioni legiferano in concreto (potestà concorrente) e organizzano il proprio sistema; coordinano l'area vasta e l'allertamento	artt. 1, 3, 11
Comu- nale	Il Comune esercita una funzione fondamentale; il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile	artt. 3, 6, 12

Il livello comunale si appoggia anche al **Testo Unico degli enti locali** (decreto legislativo 267 del 2000), espressamente richiamato dall'articolo 6 del Codice: è in questa cornice che il Sindaco esercita le sue attribuzioni di protezione civile. Per gli ambiti sovracomunali rileva inoltre la **legge 56 del 2014** sugli enti di area vasta (Province e città metropolitane), richiamata dall'articolo 3.

3.4 Le fonti che si intrecciano

Accanto alle leggi, il sistema vive di **fonti di rango diverso**, che è utile saper distinguere:

- le **direttive del Presidente del Consiglio dei ministri** (articolo 15 del Codice), che dettano gli indirizzi tecnici per lo svolgimento coordinato delle attività — per esempio in materia di allertamento;
- le **ordinanze di protezione civile** (poteri di cui agli articoli 5 e 25), provvedimenti anche in deroga alla normativa ordinaria, attivabili dopo la dichiarazione dello stato di emergenza;
- la **normativa regionale**, che per il Lazio disciplina l'organizzazione del sistema territoriale;
- gli **atti di pianificazione** (articolo 18), che pur non essendo «legge» vincolano l'azione di protezione civile sul territorio.

Conoscere il livello giusto

Davanti a una regola di protezione civile, la prima domanda utile è: **da quale livello viene?** Una direttiva nazionale, una legge regionale e un piano comunale hanno forza e ambito diversi. Saperlo evita di attribuire al Comune ciò che spetta alla Regione, o allo Stato ciò che decide il territorio.

3.5 I confini con le altre discipline

Il Codice non vive isolato. Si intreccia con altre normative che il manuale tratta nelle parti dedicate: il **Testo Unico sulla sicurezza** (decreto legislativo 81 del 2008), che disciplina la sicurezza di chi opera, volontari compresi (Parte III); il **Codice del Terzo settore** (decreto legislativo 117 del 2017), nel cui perimetro si collocano molte organizzazioni di volontariato di protezione civile; e la normativa europea e gli standard internazionali (Parte XII). Tenere insieme questi piani è ciò che distingue un'analisi completa da una lettura parziale.

Fonti

1. **Costituzione della Repubblica italiana**, artt. 117, terzo comma, e 118; **legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3** (riforma del Titolo V).
2. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, artt. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 25 — **Normattiva**.
3. **Legge 16 marzo 2017, n. 30** (delega per il riordino della materia).
4. **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (Testo Unico degli enti locali); **legge 7 aprile 2014, n. 56** (enti di area vasta); **decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo settore).

PARTE

Parte II · Il Codice della protezione civile, articolo per articolo

C.I · Il Codice, articolo per articolo — Capo I: finalità, attività e composizione

Commentario degli articoli 1–6 del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018): il testo vigente di ciascun articolo, spiegato e contestualizzato.

Il **Codice della protezione civile** (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) è la carta costituzionale del sistema: 50 articoli, divisi in sette Capi, che riordinano in un testo unico la disciplina prima dispersa in decine di leggi, a partire dalla storica legge 225/1992. Conoscere il sistema significa, alla lettera, conoscere questi articoli.

Questa Parte del manuale li percorre **uno alla volta**. Per ogni articolo trovi:

- il **testo vigente**, trascritto fedelmente dalla banca dati ufficiale [Normattiva](#), senza parafrasi;
- la sua **derivazione storica** (da quale norma della legge 225/1992 o di altri provvedimenti proviene), perché molti istituti del 2018 sono la versione riordinata di regole più antiche;
- una spiegazione in due tempi — *che cosa dice* e *perché conta* — e i **rinvii** agli altri articoli e ai capitoli del manuale.

Nota metodologica

Il testo riprodotto è quello consolidato e in vigore alla data di revisione del capitolo. La legge cambia: le citazioni vanno sempre riscontrate sulla fonte ufficiale, il cui collegamento è indicato per ciascun articolo. Questo commentario ha finalità didattica e **non sostituisce** l'interpretazione autentica delle autorità competenti.

La mappa del Codice

I sette Capi del decreto seguono la logica del ciclo del rischio e dell'organizzazione:

Capo	Oggetto	Articoli
I	Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale	1–6
II	Organizzazione del Servizio nazionale	7–15
III	Attività per la previsione e prevenzione dei rischi	16–22
IV	Gestione delle emergenze di rilievo nazionale	23–30
V	Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato	31–42
VI	Misure e strumenti organizzativi e finanziari	43–46-bis
VII	Norme transitorie, di coordinamento e finali	47–50

Questo capitolo commenta il **Capo I**, che fonda l'intero edificio: definisce che cos'è il Servizio nazionale (art. 1), quali sono le sue attività (art. 2), e chi ne fa parte e con quali poteri (artt. 3–6).

Capo I — Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale

Art. 1

Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile

Deriva da: art. 1-bis, comma 1, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Che cosa dice

L'articolo definisce l'oggetto dell'intero decreto. La protezione civile è una **funzione** di pubblica utilità, esercitata da un **sistema** — il Servizio nazionale — e non da un singolo ente. I beni tutelati sono elencati senza ambiguità (vita, integrità fisica, beni, insediamenti, animali, ambiente) e le minacce coprono sia gli eventi naturali sia quelli prodotti dall'attività umana. Il comma 2 àncora il sistema italiano a quello europeo; i commi 3 e 4 ne fissano la collocazione costituzionale.

Perché conta

Qui si gioca un punto decisivo: trattandosi di **materia di legislazione concorrente** (art. 117, terzo comma, della Costituzione), il decreto pone «principi fondamentali» che le Regioni attuano con propria legge. È la ragione per cui esiste una normativa regionale di protezione civile accanto a quella statale, e per cui un manuale completo deve guardare a entrambi i livelli. Il comma 4 estende la disciplina anche alle autonomie speciali, salvaguardandone gli statuti.

Rinvii: per la nozione di funzione e i principi del sistema, Capitolo 1; per la dimensione europea, Parte XII (Meccanismo unionale).

Art. 2

Attività di protezione civile

Deriva da: artt. 3, 3-bis e 5 legge 225/1992; art. 93 d.lgs. 112/1998; art. 5 d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001

TESTO VIGENTE (ESTRATTO DEI COMMII PRINCIPALI)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Sono attività di prevenzione non strutturale, tra le altre: l'allertamento (lett. a); la pianificazione di protezione civile (lett. b); la formazione degli operatori (lett. c); la normativa tecnica (lett. d); «la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini» (lett. e); l'informazione alla popolazione (lett. f); le esercitazioni e le attività addestrative (lett. g); le attività all'estero e in ambito UE e internazionale (lett. h); il raccordo con la pianificazione territoriale (lett. i).
5. Sono attività di prevenzione strutturale, tra le altre: la partecipazione alle linee di indirizzo e alla programmazione degli interventi di mitigazione, l'esecuzione di interventi strutturali in occasione di eventi e le azioni integrate di cui all'art. 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto [...].
7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite [...].

Che cosa dice

È l'articolo che traduce la funzione in **azione**. Le quattro attività — previsione, prevenzione e mitigazione, gestione, superamento — sono il ciclo del rischio: non si susseguono soltanto nel tempo (prima, durante, dopo), ma convivono come funzioni permanenti. La prevenzione è distinta in **strutturale** (le opere fisiche di difesa) e **non strutturale** (allertamento, pianificazione, formazione, informazione, cultura del rischio).

Perché conta

Due conseguenze pratiche. La prima: l'**allertamento** e la **pianificazione** non sono «gestione dell'emergenza», ma prevenzione — si fanno prima, a freddo. La seconda, di particolare rilievo per un gruppo di volontari: la lettera e) del comma 4 colloca «la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile» e «l'autoprotezione dei cittadini» fra le attività di prevenzione previste dalla legge. **Informare e formare i cittadini non è un di più: è protezione civile a pieno titolo.**

Rinvii: per la trattazione estesa delle quattro attività, Parte VI; per il sistema di allertamento e i codici colore, Parte VI; per l'autoprotezione, Capitolo 1, § 1.5.

I protagonisti del sistema (artt. 3–6)

Definiti l'oggetto (art. 1) e le attività (art. 2), il Capo I individua **chi** esercita la funzione di protezione civile e con quali poteri. Quattro articoli disegnano la “geografia” del sistema: le autorità di indirizzo, le componenti, il vertice nazionale, le autorità territoriali.

Art. 3

Servizio nazionale della protezione civile

Deriva da: art. 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; art. 5, commi 1 e 2, d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001; art. 14, commi 27 e ss., d.l. 78/2010, conv. legge 122/2010

TESTO VIGENTE

1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando [...] le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile [...]; c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile [...].
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. [...] operano [...]: a) il Dipartimento della protezione civile [...] nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo; b) le Regioni [...] e le Province autonome [...]; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 [...].
3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che [...] definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni [...] e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.

Che cosa dice

L'articolo distingue due piani. Da un lato le **autorità di protezione civile** (comma 1), titolari dell'*indirizzo politico*: il Presidente del Consiglio a livello nazionale, i Presidenti di Regione e i Sindaci a livello territoriale. Dall'altro le **componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti** (comma 2), che *operano*. Il comma 3 introduce gli **ambiti territoriali ottimali**: la funzione può essere organizzata per insiemi di Comuni, non solo Comune per Comune.

Perché conta

È la mappa del «chi è chi». Tre principi la governano — **sussidiarietà** (si parte dal livello più vicino al cittadino), **differenziazione** (ogni livello fa ciò di cui è capace) e **adeguatezza** (deve avere i mezzi per farlo). E fissa un'idea moderna: la protezione civile efficace è spesso **sovracomunale**, perché i piccoli Comuni da soli non bastano.

Rinvii: art. 4 (componenti); art. 13 (strutture operative); art. 18 (pianificazione e ambiti ottimali); Parte V.

Art. 4

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

Deriva da: artt. 1-bis, comma 3, e 6, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti [...] che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali [...].

Che cosa dice

Le **componenti** sono i livelli di governo — Stato, Regioni e Province autonome, enti locali — che *attuano* le attività di protezione civile ciascuno secondo le proprie competenze. Possono avvalersi, tramite convenzioni, delle strutture operative (comma 2). Il comma 3 impone un **obbligo di condivisione delle informazioni** utili, nel rispetto di trasparenza e privacy.

Perché conta

Qui si distingue chi **governa** il sistema (le componenti) da chi vi **opera materialmente** (le strutture operative dell'art. 13). E si afferma un principio sottovalutato ma decisivo: i dati e le informazioni di rischio non sono di chi li detiene, ma del sistema. Senza circolazione delle informazioni non c'è previsione né allertamento efficace.

Rinvii: art. 3 (autorità e articolazione); art. 13 (strutture operative); Parte V.

Art. 5**Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri**

Deriva da: art. 1-bis, comma 2, legge 225/1992; art. 5, commi 1 e 2, d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001

TESTO VIGENTE

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri [...] detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato [...], delle regioni [...], dei comuni [...] e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 [...].
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.

Che cosa dice

Il vertice del sistema è il **Presidente del Consiglio dei ministri**, autorità nazionale. A lui spettano i **poteri di ordinanza** — la facoltà di adottare provvedimenti anche in deroga alla normativa ordinaria — che esercita «*per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile*». Definisce le politiche (comma 1) e gli indirizzi tramite direttive (comma 2); il Governo rende conto al Parlamento (comma 3).

Perché conta

Spiega un equivoco frequente: il **Dipartimento della Protezione Civile non è un ente autonomo**, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio. «Decide» il vertice politico; «fa» il Dipartimento. I poteri di ordinanza sono il motore della gestione straordinaria; il riferire annuale al Parlamento (comma 3) ne è il contrappeso democratico.

Rinvii: art. 15 (direttive); art. 24 (dichiarazione dello stato di emergenza e ordinanze); Capo VI (Fondi); Parte V.

Art. 6**Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile**

Deriva da: art. 1-bis, comma 2, legge 225/1992; art. 5, comma 5, d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001

TESTO VIGENTE

1. [...] i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività [...]. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili [...]:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile [...];
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile [...] e dell'attribuzione [...] di personale adeguato [...], anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
- e) della disciplina di procedure e modalità [...] peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi [...].

Che cosa dice

L'articolo porta i principi «a terra», sul territorio. Le autorità territoriali — in primo luogo il **Sindaco**, espressamente richiamato al Testo Unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) — non solo vigilano, ma sono **responsabili** di cinque cose precise: recepire gli indirizzi nazionali, coordinare le attività, destinare le risorse, organizzare strutture e personale (sale operative, centri funzionali, presidi territoriali), e dotarsi di procedure rapide per l'emergenza.

Perché conta

È il fondamento del ruolo del Sindaco come **autorità di protezione civile più vicina al cittadino**, sviluppato poi nell'art. 12 sulle funzioni comunali. Spiega anche perché un Gruppo Comunale di volontari opera *a supporto del Sindaco e del Comune*: la responsabilità è dell'autorità territoriale, il volontariato la affianca.

Rinvii: art. 12 (funzioni comunali e Sindaco); art. 18 (pianificazione); Parte V; Capitolo 1, § 1.1.

Con l'articolo 6 si chiude il Capo I: il sistema ha ora un oggetto, delle attività, delle autorità e delle componenti. Il Capo II ne disciplina l'organizzazione e gli eventi.

Fonti

1. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo I, artt. 1–6 — testo vigente, **Normattiva**.
2. **Legge 24 febbraio 1992, n. 225**, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» — norma di origine degli istituti riordinati dal Codice.
3. **Costituzione della Repubblica italiana**, artt. 116, terzo comma, e 117, terzo comma.

PARTE II · IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, ARTICOLO PER ARTICOLO

C.II · Il Codice, articolo per articolo — Capo II: organizzazione del Servizio nazionale

Commentario degli articoli 7–15 del Codice della protezione civile: la tipologia degli eventi, le funzioni di Dipartimento, Prefetto, Regioni e Comuni, le strutture operative e gli strumenti di coordinamento.

Se il Capo I dice *che cos'è* il Servizio nazionale, il **Capo II** dice *come è organizzato*. È il capo più esteso del Codice e si articola in tre sezioni: la **tipologia degli eventi** (art. 7), che decide chi risponde; l'**organizzazione** del sistema (artt. 8–13), cioè le funzioni di ciascun livello e le strutture che intervengono; e gli **strumenti di coordinamento** (artt. 14–15).

Sezione	Oggetto	Articoli
I	Eventi di protezione civile	7
II	Organizzazione del Servizio nazionale	8–13
III	Strumenti di coordinamento e integrazione	14–15

Sezione I — Gli eventi di protezione civile

Art. 7

Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

Deriva da: art. 2, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze [...] che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze [...] che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari [...], disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome [...];
- c) emergenze di rilievo nazionale [...] che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari [...] ai sensi dell'articolo 24.

Che cosa dice

È l'articolo-chiave dell'intero impianto operativo. Gli eventi si classificano in tre tipi crescenti: **a)** ordinari, gestibili dal singolo ente competente; **b)** che richiedono il coordinamento di più enti, disciplinati a livello regionale; **c)** di **rilievo nazionale**, che attivano i mezzi e poteri straordinari dello Stato (la dichiarazione dello stato di emergenza dell'art. 24).

Perché conta

Questa classificazione **determina chi comanda**. Non esiste un'emergenza «in generale»: a seconda del tipo, la regia è del Comune, della Regione o dello Stato. È l'applicazione concreta della sussidiarietà e la chiave per leggere tutto il resto del Capo II.

Rinvii: art. 24 (stato di emergenza di rilievo nazionale); artt. 6 e 12 (livello comunale); art. 11 (livello regionale).

a, b, c: tre tipi di evento, tre livelli di comando

La lettera dell'evento (a/b/c) non è un tecnicismo: dice **a quale livello si gestisce**. Un allagamento di un quartiere (tipo a/b) resta al Comune e alla Regione; un terremoto distruttivo (tipo c) attiva lo Stato con lo stato di emergenza. Sapere «di che tipo è» l'evento è il primo passo per capire chi fa cosa.

Sezione II — L'organizzazione del Servizio nazionale

Art. 8

Funzioni del Dipartimento della protezione civile

Deriva da: art. 1-bis, comma 3, legge 225/1992; art. 107 d.lgs. 112/1998; art. 5 d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001

TESTO VIGENTE (SINTESI DEI COMPITI)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile [...] per lo svolgimento dei seguenti compiti che [...] hanno rilievo nazionale:

tra gli altri: a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato [...]; b) l'elaborazione dei provvedimenti per le emergenze di rilievo nazionale; c) le proposte delle direttive (art. 15); d) i piani nazionali per specifici scenari di rischio; e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nelle emergenze di rilievo nazionale; f) gli indirizzi per la formazione; i) i criteri per l'individuazione delle zone sismiche; l)–n) i rapporti con l'Unione europea e l'assistenza internazionale.

Che cosa dice

L'articolo elenca i compiti di **rilievo nazionale** che il Presidente del Consiglio svolge tramite il Dipartimento: indirizzo e coordinamento del sistema, gestione delle emergenze nazionali, proposta delle direttive, piani nazionali, formazione, rapporti con l'Unione europea.

Perché conta

Conferma quanto visto all'art. 5: il Dipartimento è il **braccio operativo del vertice nazionale**. Non «comanda» le Regioni o i Comuni in via ordinaria; **indirizza e coordina**, e interviene direttamente quando l'emergenza è di rilievo nazionale.

Rinvii: art. 5 (attribuzioni del Presidente del Consiglio); art. 15 (direttive); Parte XII (dimensione europea).

Art. 9

Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale

Deriva da: artt. 6 e 14, legge 225/1992; d.l. 59/2012, conv. legge 100/2012

TESTO VIGENTE

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato, il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale [...] assicura un primo coordinamento degli interventi e ne informa il Dipartimento, le Regioni e gli enti interessati.

Che cosa dice

Negli eventi di tipo b) e c), il **Prefetto** — autorità periferica dello Stato a livello provinciale — assicura un primo coordinamento degli interventi e tiene il raccordo con Dipartimento, Regione ed enti, attivando le risorse statali presenti sul territorio.

Perché conta

È il punto in cui lo **Stato si raccorda con il territorio** nelle emergenze più gravi. Il Prefetto non sostituisce il Sindaco o la Regione: garantisce che le risorse statali (Forze dell'ordine, vigili del fuoco) si integrino con quelle locali.

Rinvii: art. 7 (eventi b e c); artt. 11–12 (Regioni e Comuni); art. 10 (vigili del fuoco).

Art. 10

Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Deriva da: art. 11, comma 1, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. In occasione degli eventi calamitosi [...], il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura [...] gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi [...].

Che cosa dice

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la **componente fondamentale** del soccorso tecnico: negli eventi calamitosi assicura gli interventi indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio, **assumendone la direzione e la responsabilità** nell'immediatezza.

Perché conta

Spiega un confine operativo netto. Il soccorso tecnico urgente — estrazione, messa in sicurezza, ricerca e salvataggio — è dei vigili del fuoco, che ne sono responsabili. Il volontariato di protezione civile **concorre e supporta**, non dirige il soccorso tecnico.

Rinvii: art. 13 (strutture operative); art. 9 (Prefetto).

Art. 11

Funzioni delle Regioni e delle città metropolitane e province (enti di area vasta)

Deriva da: artt. 6, 12 e 13 legge 225/1992; art. 108 d.lgs. 112/1998; legge 56/2014

TESTO VIGENTE (SINTESI)

1. Le Regioni e le Province autonome [...], nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori [...] e, in particolare:

tra le altre funzioni: la previsione e prevenzione dei rischi; gli indirizzi per i piani provinciali; la **sala operativa regionale**; le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza regionale; la **colonna mobile regionale**, composta anche dalle organizzazioni di volontariato; lo spegnimento degli **incendi boschivi** (salve le competenze statali); l'organizzazione del volontariato a livello territoriale; la formazione.

Che cosa dice

Le Regioni sono il **perno del sistema territoriale**: con propria legge disciplinano l'intera organizzazione di protezione civile sul loro territorio. Gestiscono la sala operativa e la colonna mobile regionale, deliberano lo stato di emergenza regionale, coordinano l'antincendio boschivo e il volontariato.

Perché conta

È qui che la «legislazione concorrente» prende corpo: per Genzano valgono le scelte organizzative della **Regione Lazio**. La menzione esplicita della colonna mobile e del volontariato territoriale (lettere h ed n) è il fondamento dell'impiego di gruppi come il nostro nelle attivazioni regionali.

Rinvii: art. 7 (stato di emergenza regionale); art. 13 (volontariato come struttura operativa); Capo V (volontariato); Parte XIV (il Lazio).

Art. 12

Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata

Deriva da: artt. 6 e 15 legge 225/1992; art. 108 d.lgs. 112/1998; art. 12 legge 265/1999; d.l. 59/2012, conv. legge 100/2012; d.l. 95/2012, conv. legge 135/2012

TESTO VIGENTE

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è **funzione fondamentale dei Comuni**.
2. [...] i Comuni, anche in forma associata [...] provvedono, con continuità: a) all'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi [...]; b) all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; c) all'organizzazione di procedure semplificate per la prontezza operativa; e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile; f) al verificarsi dell'emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione [...].

Che cosa dice

La pianificazione di protezione civile e la direzione dei primi soccorsi sono **funzione fondamentale del Comune** (comma 1). Il Comune attua la prevenzione, predispone e attua il **piano comunale**, e al verificarsi dell'emergenza attiva e dirige i primi soccorsi alla popolazione. Può esercitare la funzione anche in **forma associata**.

Perché conta

È l'articolo che fonda il **sistema comunale di protezione civile** di Genzano. Insieme all'art. 6, individua il Sindaco come autorità di prima risposta e il piano comunale come strumento centrale. Il Gruppo Comunale di volontari opera dentro questa cornice, a supporto del Comune e del Sindaco.

Rinvii: art. 6 (autorità territoriali); art. 18 (pianificazione); Piano di emergenza comunale; Parte V.

Art. 13**Strutture operative del Servizio nazionale***Deriva da: artt. 1-bis, comma 3, e 11, legge 225/1992***TESTO VIGENTE**

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale [...], sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale [...], l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile [...], l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; g-bis) le articolazioni del Ministero della cultura per la salvaguardia del patrimonio culturale.

Che cosa dice

Mentre le *componenti* (art. 4) sono i livelli di governo, le **strutture operative** sono i soggetti che *intervengono materialmente*: vigili del fuoco, Forze armate e di polizia, gli enti scientifici (INGV, CNR), il Servizio sanitario, il **volontariato organizzato**, la Croce Rossa, il Soccorso alpino, il Sistema per la protezione dell'ambiente, i servizi meteo e le strutture per il patrimonio culturale.

Perché conta

È la «squadra» operativa del sistema, e vi compare a pieno titolo il **volontariato organizzato** iscritto nell'elenco nazionale. Il Gruppo Comunale di Genzano fa parte di questa rete: è una struttura operativa, accanto a istituzioni e corpi dello Stato, ciascuno con il proprio ruolo.

Rinvii: art. 4 (componenti); art. 10 (vigili del fuoco); Capo V (volontariato, artt. 31–42); Parte IX.

Sezione III — Gli strumenti di coordinamento e integrazione

Art. 14

Comitato operativo nazionale della protezione civile

Deriva da: art. 10 legge 225/1992; art. 5 d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001

TESTO VIGENTE

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale [...] ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile [...].

Che cosa dice

Nelle emergenze di rilievo nazionale, il Capo del Dipartimento convoca il **Comitato operativo nazionale**: il tavolo in cui siedono i rappresentanti delle componenti e delle strutture operative per coordinare gli interventi in modo unitario.

Perché conta

È lo strumento che evita la frammentazione nei grandi eventi: un solo luogo di regia in cui vigili del fuoco, Forze armate, sanità, volontariato e gli altri concertano le decisioni operative.

Rinvii: art. 7, lettera c) (emergenze nazionali); art. 13 (strutture operative); Parte V (modello di intervento).

Art. 15

Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative

Deriva da: art. 5 d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001; art. 8 d.l. 90/2005, conv. legge 152/2005

TESTO VIGENTE

1. [...] le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario [...] per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento [...].

Che cosa dice

Le **direttive del Presidente del Consiglio** sono lo strumento con cui il sistema si dà regole tecniche uniformi — per esempio sull'allertamento o sulla pianificazione — pur rispettando le peculiarità dei territori. Sono proposte dal Capo del Dipartimento.

Perché conta

Spiega *come* un sistema a più livelli mantiene l'unitarietà senza centralizzare tutto: non con ordini caso per caso, ma con direttive-quadro che ciascun livello attua. Molte regole pratiche di protezione civile (compresi i codici colore dell'allertamento) nascono da qui.

Rinvii: art. 8 (proposta delle direttive); Parte VI (allertamento e codici colore).

Con l'articolo 15 si chiude il Capo II: il sistema ha ora una tipologia di eventi, le funzioni di ogni livello, le strutture che intervengono e gli strumenti per coordinarle. Il Capo III entra nel merito delle attività di **previdenza e prevenzione dei rischi**.

Fonti

1. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo II, artt. 7–15 — testo vigente, [Normattiva](#).
2. **Legge 24 febbraio 1992, n. 225** (norma di origine); **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112** (conferimento di funzioni); **legge 7 aprile 2014, n. 56** (enti di area vasta).
3. **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (Testo Unico degli enti locali) per le funzioni comunali (art. 12).

PARTE II · IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, ARTICOLO PER ARTICOLO

C.III · Il Codice, articolo per articolo — Capo III: previsione e prevenzione dei rischi

Commentario degli articoli 16–22 del Codice: la tipologia dei rischi, i sistemi di allertamento, la pianificazione e il pilastro scientifico (comunità scientifica, Commissione Grandi Rischi, Centri di competenza).

Il **Capo III** dà sostanza alle prime due attività dell'articolo 2 — la **previsione** e la **prevenzione**. Sono le attività che si svolgono *prima* dell'evento, a freddo, e che fanno la differenza tra subire un disastro e ridurne i danni. Il capo individua gli strumenti: la **tipologia dei rischi** (art. 16), i **sistemi di allertamento** (art. 17), la **pianificazione** (art. 18) e il pilastro **scientifico** che li alimenta (artt. 19–21), fino alle azioni integrate di prevenzione (art. 22).

La tipologia dei rischi e gli strumenti

Art. 16

Tipologia dei rischi di protezione civile

Deriva da: artt. 1-bis, 2 e 3-bis, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: **sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi**, fatte salve le competenze [...] previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. [...]
2. [...] l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: **chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali**.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile [...], in occasione dei quali le articolazioni territoriali [...] possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti [...].

Che cosa dice

L'articolo elenca i rischi di cui si occupa la protezione civile, distinguendo un nucleo «proprio» (comma 1: i rischi naturali e gli incendi boschivi) dai rischi su cui il Servizio interviene a supporto di soggetti già competenti (comma 2: chimico, nucleare, industriale, trasporti, sanitario...). È la mappa che il manuale segue nella Parte VII, «Catalogo dei rischi».

Perché conta

Il comma 3 è decisivo per il volontariato. Stabilisce che gli **eventi programmati o programmabili** — sagre, manifestazioni, eventi sportivi — **non sono protezione civile in senso proprio**: in quelle occasioni il Servizio fornisce solo supporto organizzativo e assistenza alla popolazione, non funzioni operative straordinarie.

Rinvii: Parte VII (catalogo dei rischi); art. 24 (stato di emergenza); per i compiti del volontariato negli eventi pubblici, la Circolare DPC del 6 agosto 2018.

Eventi pubblici: cosa può fare il volontariato (art. 16, comma 3)

Il comma 3 è il fondamento normativo di una regola pratica: durante sagre, feste e manifestazioni il volontariato di protezione civile **non svolge regolazione del traffico né servizi di polizia stradale** — competenza esclusiva delle Forze dell'ordine e della Polizia locale (artt. 11–12 del Codice della Strada). Può invece dare **supporto organizzativo, informazione e assistenza alla popolazione**, come precisato dalla Circolare DPC del 6 agosto 2018.

Art. 17

Sistemi di allertamento

Deriva da: artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. L'allertamento del Servizio nazionale [...] è articolato in un sistema **statale e regionale** costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per [...] il preannuncio in termini probabilistici, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio [...].
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni [...], che ne garantiscono il funzionamento [...] utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la **rete dei Centri funzionali** già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 [...], le strutture preposte ai servizi meteorologici [...] e i Centri di competenza di cui all'articolo 21 [...].

Che cosa dice

L'allertamento è un sistema a due livelli, **statale e regionale**, che preannuncia gli eventi in termini probabilistici e li monitora in tempo reale. Per il rischio idro-meteo si appoggia alla **rete dei Centri funzionali** (istituita dalla direttiva PCM del 27 febbraio 2004), ai servizi meteo e ai Centri di competenza.

Perché conta

È la base giuridica delle **allerte meteo** e dei codici colore (verde, giallo, arancione, rosso) che il cittadino conosce. Il bollettino del Centro Funzionale Regionale del Lazio — la fonte delle nostre allerte — nasce esattamente da questo articolo. La trattazione operativa è nella Parte VI.

Rinvii: art. 21 (Centri di competenza); Parte VI (allertamento e codici colore); pagina **Allerte meteo**.

Art. 18

Pianificazione di protezione civile

Deriva da: artt. 3, 14, 15 e 18, legge 225/1992; art. 108 d.lgs. 112/1998

TESTO VIGENTE

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari [...], finalizzata: a) alla definizione delle **strategie operative e del modello di intervento** [...]; b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento [...]; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative [...].

Che cosa dice

La pianificazione è il documento che, partendo dagli **scenari di rischio**, definisce *chi fa cosa* in emergenza: il modello di intervento, il raccordo con l'allertamento, i flussi di comunicazione. È «prevenzione non strutturale» allo stato puro: non un'opera fisica, ma una decisione presa prima, scritta e condivisa.

Perché conta

È l'articolo che fonda il **Piano di emergenza comunale** di Genzano. Un piano non è un adempimento burocratico: è ciò che permette al Sindaco, ai volontari e ai cittadini di sapere in anticipo dove andare e cosa fare. Senza piano, l'emergenza si improvvisa.

Rinvii: art. 2, comma 2 (previsione e scenari); art. 12 (funzioni dei Comuni); Parte VIII (pianificazione); **Piano di emergenza comunale**.

Il pilastro scientifico (artt. 19–21)

La protezione civile moderna poggia sulla scienza: previsione e prevenzione hanno senso solo se fondate su conoscenze affidabili. Tre articoli ne disciplinano l'apporto.

Artt. 19–20

Ruolo della comunità scientifica · Commissione Grandi Rischi

Derivano da: artt. 3-bis, 9, 11 e 17, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

Art. 19, comma 1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione [...] di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione [...] che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica [...].

Art. 20, comma 1. [...] la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni [...] non spetta la corresponsione di compensi [...].

Che cosa dicono

Solo le conoscenze **mature e condivise** dalla comunità scientifica entrano nelle decisioni di protezione civile (art. 19): non opinioni isolate, ma consenso scientifico. La **Commissione Grandi Rischi** (art. 20) è l'organo che fornisce al Dipartimento la consulenza tecnico-scientifica, per tipologia di rischio.

Perché contano

Tracciano il confine tra scienza e decisione. Gli scienziati **valutano** il rischio; le autorità **decidono**. È una distinzione delicata, al centro di vicende giudiziarie note, e che il Codice fissa con chiarezza: la consulenza scientifica informa, non sostituisce, la responsabilità politico-amministrativa.

Rinvii: art. 16 (tipologie di rischio); art. 21 (Centri di competenza); Parte IV (la scienza del rischio).

Art. 21

Centri di competenza

Deriva da: artt. 3-bis, 9, 11 e 17, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. [...] in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento [...], gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile [...].

Che cosa dice

I **Centri di competenza** sono enti, istituti di ricerca, consorzi e università che mettono a disposizione del sistema i loro prodotti scientifici — modelli, dati, elaborazioni — su specifiche tipologie di rischio. Sono individuati con decreto del Capo del Dipartimento.

Perché conta

Sono il «motore» tecnico che alimenta previsione e allertamento: i modelli meteo, le mappe di pericolosità, le valutazioni del rischio che ogni giorno reggono i bollettini provengono da qui. È la prova che la protezione civile è anche, profondamente, un'impresa scientifica.

Rinvii: art. 17 (allertamento); art. 19 (comunità scientifica); Parte IV.

Art. 22

Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale

Deriva da: art. 11, d.l. 39/2009, conv. legge 77/2009

TESTO VIGENTE

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione **strutturale**, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e **non strutturale** per finalità di protezione civile [...], volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze [...].

Che cosa dice

Chiude il capo unendo i due volti della prevenzione: quella **strutturale** (le opere fisiche sul patrimonio pubblico) e quella **non strutturale** (pianificazione, informazione, formazione), in piani coordinati dal Dipartimento.

Perché conta

Ricorda che la prevenzione non è solo «fare opere» né solo «fare piani»: la riduzione del rischio funziona quando le due dimensioni agiscono **insieme**. Un argine senza un piano di evacuazione, o un piano senza opere di difesa, lasciano scoperto un fianco.

Rinvii: art. 2, commi 3–5 (prevenzione strutturale e non strutturale); Parte IV; Parte VIII.

Con l'articolo 22 si chiude il Capo III. Il sistema sa ora *prevedere* e *prevenire*. Il Capo IV affronta il momento più drammatico: la **gestione delle emergenze di rilievo nazionale**.

Fonti

1. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo III, artt. 16–22 — testo vigente, *Normativa*.
2. **Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004** (sistema di allertamento e rete dei Centri funzionali).
3. **Legge 21 novembre 2000, n. 353** (legge-quadro in materia di incendi boschivi).
4. **Circolare DPC del 6 agosto 2018** (impiego del volontariato nelle manifestazioni pubbliche), per l'art. 16, comma 3.

C.IV · Il Codice, articolo per articolo — Capo IV: gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Commentario degli articoli 23–30 del Codice: lo stato di mobilitazione, la dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze di protezione civile in deroga e il rientro nell'ordinario.

Il **Capo IV** disciplina il momento più drammatico: la **gestione delle emergenze di rilievo nazionale**, quelle di tipo c) dell'articolo 7. È il capo dei **poteri straordinari** — la mobilitazione del sistema, la dichiarazione dello stato di emergenza e le ordinanze in deroga — e dei contrappesi che li accompagnano: durata limitata, risorse definite, ritorno all'ordinario.

Art. 23

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale

Deriva da: art. 5 legge 225/1992; artt. 107 e 108 d.lgs. 112/1998

TESTO VIGENTE

1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto [...], dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto delle Regioni interessate [...].

Che cosa dice

Prima ancora dello stato di emergenza, il Codice prevede uno strumento di **pre-allarme operativo**: lo stato di mobilitazione. Il Presidente del Consiglio può mobilitare il Servizio nazionale a supporto delle Regioni quando un evento, anche solo previsto, rischia di compromettere vita e beni.

Perché conta

È la dimostrazione che il sistema cerca di **anticipare**: non aspetta che il disastro sia avvenuto per attivarsi. La mobilitazione consente di schierare uomini e mezzi *in vista* dell'evento, riducendo i tempi di risposta.

Rinvii: art. 7 (tipologia eventi); art. 24 (stato di emergenza).

Art. 24

Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale

Deriva da: art. 5 legge 225/1992; artt. 107 e 108 d.lgs. 112/1998

TESTO VIGENTE

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile [...] presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), [...] il Consiglio dei ministri [...] delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale [...] e individua [...] le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio degli interventi [...] a valere sul Fondo per le emergenze nazionali [...].

Che cosa dice

È l'atto-chiave della gestione nazionale. Su valutazione del Dipartimento, il **Consiglio dei ministri** delibera lo stato di emergenza, fissandone **durata ed estensione** e stanziando le prime risorse dal Fondo per le emergenze nazionali.

Perché conta

Lo stato di emergenza non è una formula retorica: è la **chiave che apre i poteri straordinari** (le ordinanze dell'art. 25) e le risorse del Fondo. Ed è a tempo: ha una durata definita, perché lo straordinario non deve diventare la regola.

Rinvii: art. 7, lettera c); art. 25 (ordinanze); art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali).

Art. 25

Ordinanze di protezione civile

Deriva da: artt. 5 e 20 legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante **ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente**, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

Che cosa dice

Lo strumento operativo dell'emergenza nazionale è l'**ordinanza di protezione civile**, che può derogare alle leggi ordinarie — per accelerare soccorsi, ricostruzione, affidamenti — ma **entro limiti precisi**: solo nei termini fissati dalla deliberazione dello stato di emergenza, e sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea.

Perché conta

Qui si bilancia efficienza e legalità. Il potere di deroga è enorme; per questo il Codice lo **incardina**: limitato nel tempo, nello scopo e nei principi. È la differenza tra uno «stato d'eccezione» e una gestione straordinaria dentro lo Stato di diritto.

Rinvii: art. 24 (stato di emergenza); art. 26 (rientro nell'ordinario); Parte XIII (responsabilità).

Mobilitazione → stato di emergenza → ordinanze

La gestione nazionale segue una catena precisa: la **mobilitazione** (art. 23) schiera il sistema; la **deliberazione dello stato di emergenza** (art. 24) apre i poteri straordinari e le risorse; le **ordinanze** (art. 25) li esercitano, in deroga ma a tempo e nel rispetto dei principi. Tutto è limitato e tracciabile: è straordinarietà *dentro* lo Stato di diritto, non fuori.

Gli altri strumenti della gestione (artt. 26–30)

Il Capo IV si completa con gli strumenti che accompagnano e chiudono l'emergenza:

- **Art. 26** — *Rientro nell'ordinario*: almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, un'ordinanza regola il **passaggio delle funzioni alla gestione ordinaria**, perché la fine dell'emergenza non lasci scoperti gli interventi avviati.
- **Art. 27** — *Contabilità speciali*: la gestione finanziaria straordinaria, con contabilità dedicate e tempi massimi, per garantire **tracciabilità della spesa** anche nell'urgenza.
- **Art. 28** — *Rimozione degli ostacoli alla ripresa*: le misure per riportare alla normalità la vita e il lavoro nelle aree colpite (il **superamento** dell'art. 2, comma 7).
- **Art. 29** — *Ambito internazionale*: la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi all'estero e al **Meccanismo unionale** di protezione civile (trattato nella Parte XII).
- **Art. 30** — *Segni distintivi*: l'uso del logo e degli emblemi del Dipartimento è **riservato** ai suoi operatori, a tutela dell'identità istituzionale e contro gli abusi.

Fonti

1. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo IV, artt. 23–30 — testo vigente, *Normativa*.
2. **Legge 24 febbraio 1992, n. 225** (norma di origine); **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112** (artt. 107–108).
3. **Decisione n. 1313/2013/UE** sul Meccanismo unionale di protezione civile (per l'art. 29).

C.V · Il Codice, articolo per articolo — Capo V: partecipazione dei cittadini e volontariato

Commentario degli articoli 31–42 del Codice: la cittadinanza attiva, la definizione di volontario, le organizzazioni, l'Elenco nazionale, i Gruppi comunali e i benefici di legge per i volontari.

Il **Capo V** è quello che ci riguarda più da vicino: disciplina la **partecipazione dei cittadini** e il **volontariato organizzato**. È diviso in due sezioni — la cittadinanza attiva (artt. 31–32) e il volontariato organizzato (artt. 33–42) — e contiene l'articolo che fonda giuridicamente i Gruppi comunali come quello di Genzano (art. 35).

Sezione I — Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile

Deriva da: art. 18 legge 225/1992; d.lgs. 117/2017

TESTO VIGENTE

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, [...] alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18 [...]. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile [...] e, a tal fine, hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile [...].

Che cosa dice

Il cittadino non è solo destinatario di soccorso: è un **partecipante**. Ha il **diritto** di essere informato sui rischi e sull'organizzazione del sistema, e il **dovere** di ottemperare alle disposizioni delle autorità durante le emergenze.

Perché conta

È la base giuridica dell'**autoprotezione** e della cultura del rischio (insieme all'art. 2, comma 4, lettera e). Conferma il principio del Capitolo 1: la protezione civile è una funzione condivisa, e il cittadino preparato ne è il primo nodo.

Rinvii: Capitolo 1, § 1.5; art. 2, comma 4, lettera e); Parte XI (inclusione e cultura del rischio).

Art. 32**Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale**

Deriva da: artt. 6 e 18 legge 225/1992; d.lgs. 117/2017

TESTO VIGENTE

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile [...], mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno di una delle organizzazioni di cui all'articolo 34, la formazione e la preparazione necessaria [...].

Che cosa dice

Definisce il **volontario di protezione civile**: chi, per libera scelta e senza fini di lucro, mette tempo e capacità al servizio della comunità, dentro un'organizzazione iscritta all'Elenco nazionale e con la formazione necessaria.

Perché conta

Tre parole pesano: **libera scelta** (gratuità e spontaneità), **organizzazione** (non si è volontari di protezione civile «da soli») e **formazione** (la preparazione è un requisito, non un optional). È l'identikit di chi indossa la nostra pettorina.

Rinvii: art. 34 (Elenco nazionale); art. 35 (Gruppi comunali); art. 13 (volontariato come struttura operativa).

Sezione II — Il volontariato organizzato

Il sistema riconosce diverse forme di volontariato. Gli articoli 33 e 34 ne fissano la cornice:

- **Art. 33** — *Disciplina delle organizzazioni*: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli **enti del Terzo settore** iscritti al Registro unico (d.lgs. 117/2017) che svolgono attività di protezione civile sono soggetti a una disciplina che ne **salvaguarda la specificità**.
- **Art. 34** — *Elenco nazionale del volontariato di protezione civile*: è lo **strumento operativo** che assicura la partecipazione del volontariato alle attività del Servizio, con indirizzo unitario. L'iscrizione (anche tramite gli elenchi territoriali delle Regioni) è la porta d'ingresso al sistema.

Art. 35**Gruppi comunali di protezione civile**

Deriva da: art. 18 legge 225/1992; legge 106/2016; art. 4, comma 2, d.lgs. 117/2017; d.P.R. 194/2001

TESTO VIGENTE

1. I Comuni possono promuovere la costituzione [...] di un **gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica**, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione [...] è **deliberata dal Consiglio comunale** [...] e prevede, in particolare: a) che il Comune [...] cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile; b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un **coordinatore operativo dei volontari** [...].

2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni [...]. 3. Possono, altresì, essere costituiti [...] gruppi intercomunali o provinciali.

Che cosa dice

È l'articolo che fonda i **Gruppi comunali**. Un gruppo comunale è composto solo da cittadini volontari, è un **ente del Terzo settore in forma specifica** (art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore), nasce con **delibera del Consiglio comunale**, è amministrato e gestito dal Comune che ne è responsabile, e al suo interno ha un **coordinatore operativo** dei volontari scelto democraticamente. Per operare nel Servizio nazionale si iscrive negli elenchi regionali.

Perché conta

È la **nostra carta d'identità giuridica**. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Genzano di Roma è esattamente questo: un gruppo comunale costituito con delibera del Consiglio comunale, articolazione del Comune e iscritto al sistema regionale del Lazio. Spiega anche perché operiamo «a supporto del Comune e del Sindaco»: la responsabilità amministrativa è del Comune, di cui il Gruppo è espressione.

Rinvii: art. 6 e 12 (Comune e Sindaco); art. 34 (elenchi); Parte III (sicurezza del volontario); pagina [Chi siamo](#).

Il Gruppo Comunale di Genzano, in tre parole del Codice

Ente del Terzo settore in forma specifica (art. 4, c. 2, d.lgs. 117/2017) · costituito con **delibera del Consiglio comunale** · **gestito e diretto dal Comune**, di cui è articolazione, con un **coordinatore operativo** dei volontari. È la cornice giuridica dell'art. 35, che il Gruppo di Genzano applica alla lettera.

Altri articoli completano la disciplina del volontariato organizzato:

- **Art. 36** — *Altre forme di volontariato organizzato*: possono iscriversi all'Elenco nazionale anche altre forme di volontariato operanti nel settore.
- **Art. 37** — *Contributi*: il Dipartimento può concedere contributi per il **potenziamento della capacità operativa** e il miglioramento della preparazione tecnica del volontariato.
- **Art. 38** — *Partecipazione alla pianificazione*: il volontariato organizzato prende parte alla **predispensione e attuazione dei piani** di protezione civile.

Art. 39

Strumenti per l'effettiva partecipazione dei volontari (i «benefici di legge»)

Deriva da: art. 18 legge 225/1992; d.P.R. 194/2001

TESTO VIGENTE

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale [...], impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità [...], vengono garantiti [...] il mantenimento del posto di lavoro, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa [...].

Che cosa dice

Sono i celebri «**benefici di legge**». Il volontario impiegato in attività autorizzate — anche su richiesta del Sindaco — non deve rimmetterci: gli sono garantiti il **mantenimento del posto di lavoro**, del **trattamento economico** e della **copertura assicurativa** per il periodo dell'impiego.

Perché conta

È ciò che rende il volontariato di protezione civile **sostenibile e affidabile**: un lavoratore può rispondere a un'attivazione senza perdere stipendio o posto. Senza questi benefici, il sistema non potrebbe contare sulla disponibilità di migliaia di volontari nei momenti critici.

Rinvii: art. 40 (rimborso ai datori di lavoro); art. 41 (modalità di intervento); Parte III (sicurezza del volontario).

- **Art. 40** — *Rimborso delle spese*: i datori di lavoro e le organizzazioni ottengono il **rimborso** delle spese sostenute per i volontari impiegati in attività autorizzate. È il meccanismo che rende concreti i benefici dell'art. 39.

Art. 41**Modalità di intervento del volontariato organizzato**

Deriva da: art. 18 legge 225/1992; d.P.R. 194/2001

TESTO VIGENTE

1. Il volontariato organizzato [...] presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile [...] e **su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente** [...].

Che cosa dice

Il volontariato interviene **secondo la pianificazione e su richiesta dell'autorità** competente (il Sindaco, la Regione, il Dipartimento). Non si autoattiva.

Perché conta

È la regola d'oro dell'operatività: il Gruppo Comunale **non si attiva da solo** e non sostituisce le forze dell'ordine o i soccorsi sanitari. Risponde a un'attivazione, dentro un piano. È ciò che distingue il volontariato organizzato dall'improvvisazione, e che ne garantisce sicurezza ed efficacia.

Rinvii: art. 18 (pianificazione); artt. 6 e 12 (autorità territoriali); art. 10 (vigili del fuoco).

- **Art. 42** — *Comitato nazionale del volontariato*: la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale passa anche dalla sua **consultazione** nel Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, organo di rappresentanza presso il Dipartimento.

Con l'articolo 42 si chiude il Capo V. Restano gli strumenti finanziari e le norme finali, nei Capi VI e VII.

Fonti

1. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo V, artt. 31–42 — testo vigente, Normattiva.
2. **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo settore), art. 4, comma 2, per i Gruppi comunali.
3. **D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194** (regolamento sulla partecipazione del volontariato) per i benefici e le modalità di intervento.

C.VI-VII · Il Codice, articolo per articolo — Capi VI e VII: risorse finanziarie e norme finali

Commentario degli articoli 43–50 del Codice: i fondi della protezione civile (nazionale, emergenze, regionale), gli strumenti organizzativi e le norme transitorie e finali.

Gli ultimi due capi del Codice rispondono a una domanda concreta — **con quali risorse** funziona il sistema (Capo VI) — e ne curano la chiusura tecnica con le **norme finali** (Capo VII). Sono articoli meno «narrativi», ma completano il quadro: senza fondi e senza norme di raccordo, l'edificio non sta in piedi.

Capo VI — Le risorse finanziarie

Il sistema di protezione civile si regge su **tre fondi**, ciascuno con una funzione precisa.

Artt. 43–45

I tre fondi della protezione civile

Derivano da: art. 5 legge 225/1992 e successive disposizioni finanziarie

IN SINTESI

Art. 43 — Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione: finanzia le attività «a freddo», quelle che riducono il rischio prima dell'evento.

Art. 44 — Fondo per le emergenze nazionali: è il fondo da cui si attinge per gli interventi conseguenti alle emergenze di rilievo nazionale (eventi di tipo c), una volta deliberato lo stato di emergenza.

Art. 45 — Fondo regionale di protezione civile: contribuisce al potenziamento dei sistemi di protezione civile delle Regioni e degli enti locali.

Che cosa dicono

I tre fondi seguono la logica del ciclo del rischio: uno per la **prevenzione** (art. 43), uno per l'**emergenza** nazionale (art. 44, il Fondo richiamato dall'art. 24), uno per rafforzare i **sistemi territoriali** (art. 45).

Perché conta

La distinzione non è contabile, è di **filosofia**: avere un fondo dedicato alla prevenzione significa riconoscere che spendere prima, per ridurre il rischio, vale più che spendere dopo, per riparare i danni. È la traduzione finanziaria del passaggio «dal soccorso alla prevenzione» raccontato nel Capitolo 2.

Rinvii: art. 5, comma 3 (rendiconto al Parlamento); art. 24 (stato di emergenza); Capitolo 2.

- **Art. 46 — Strumenti organizzativi:** le componenti e le strutture operative promuovono la **crescita professionale** del personale e degli operatori, con attenzione al presidio delle sale operative e dei centri funzionali. È l'investimento sulle persone, accanto a quello sui fondi.

Capo VII — Le norme finali

L'ultimo capo cuce il Codice al resto dell'ordinamento e ne governa il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Artt. 47–50

Coordinamento, abrogazioni, invarianza finanziaria, norme transitorie

Norme di chiusura del decreto

IN SINTESI

Art. 47 — Coordinamento dei riferimenti normativi: ogni richiamo alla legge 225/1992 contenuto in altre norme si intende ora riferito al presente decreto e ai corrispondenti articoli.

Art. 48 — Abrogazioni: dall'entrata in vigore del Codice sono abrogate le disposizioni previgenti elencate, a partire dalla stessa legge 225/1992.

Art. 49 — Clausola di invarianza finanziaria: l'attuazione del decreto avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 50 — Norme transitorie e finali: fino all'adozione dei provvedimenti attuativi, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Che cosa dicono

Sono le norme che evitano i «buchi» del passaggio di consegne. L'art. 47 fa sì che i vecchi richiami restino validi; l'art. 48 abroga la legge del 1992 sostituita dal Codice; l'art. 49 pone il vincolo di bilancio; l'art. 50 garantisce la continuità fino ai decreti attuativi.

Perché contano

Spiegano perché, ancora oggi, molti atti citano la **legge 225/1992**: i riferimenti vanno «tradotti» nel Codice (art. 47). E ricordano che un testo unico non cancella la storia che lo precede: la riordina. Con questi articoli il Codice si chiude, e con esso il nostro commentario, articolo per articolo, dell'intero testo.

Rinvii: Capitolo 2 (storia) e Capitolo 3 (quadro giuridico); legge 225/1992.

Il Codice, dall'art. 1 all'art. 50

Con questo capitolo la Parte II ha commentato l'intero **Codice della protezione civile**, articolo per articolo: dalla definizione del sistema (art. 1) alle norme finali (art. 50). Chi ha letto fin qui possiede la mappa completa dell'ordinamento italiano di protezione civile — il fondamento su cui poggiano tutte le altre parti del manuale.

Fonti

1. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capi VI–VII, artt. 43–50 — testo vigente, Normattiva.
2. **Legge 24 febbraio 1992, n. 225** (abrogata dall'art. 48 e «tradotta» nel Codice dall'art. 47).